

Tomás Leonardo Rivera Piracón

Contrato Exitoso:

Viaducto del Gran Manglar (Proyecto 4G)

Contrato 004 DE 2014

El Viaducto del Gran Manglar es la obra más extensa de Colombia sobre cuerpos de agua, parte del contrato de concesión vial Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad (4G), firmado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y ejecutado por la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. El proyecto ha sido reconocido por su ingeniería, impacto positivo en la movilidad y cumplimiento contractual.

- Componente técnico

Objetivo técnico:

Diseñar y construir un viaducto de 5.4 km sobre la *Ciénaga de la Virgen* que permitiera la segunda calzada de la vía entre Cartagena y Barranquilla.

Resultados alcanzados:

Estructura de 4.73 km sobre agua, con retorno elevado de 360 m, dos carriles de 3.65 m con bermas internas y externas, implementación de un método de construcción *Top Down* para minimizar impacto ambiental, reducción de tiempos de viaje en hasta 50% para transporte entre Cartagena y Barranquilla.

Reconocimientos:

Premio Nacional de Ingeniería y Premio Nacional Ambiental por la innovación técnica y sostenibilidad ambiental.

- Componente administrativo

Modelo administrativo:

Contrato de concesión bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP), con responsabilidades claras entre la ANI (entidad estatal) y el concesionario privado para construcción, operación y mantenimiento.

Ejecución administrativa:

Supervisión y control interno del concesionario y de la ANI durante el proceso, entrega de hitos dentro de los plazos establecidos sin reportes de paralizaciones relevantes.

Resultado:

Coordinación efectiva entre entidades públicas y privadas, con administración transparente de fases de diseño, construcción y puesta en servicio.

- **Componente financiero**

Costo del proyecto:

El contrato tiene un valor reportado por **\$1,709,364,530,216.00** Pesos Colombianos

Financiación:

Estructurada bajo participación privada y estatal dentro de las reglas de los proyectos 4G, con mecanismos de pago por disponibilidad y respaldo estatal parcial.

Impacto financiero:

No se reportan sobrecostos significativos, ni litigios financieros, lo que indica una administración adecuada de riesgos financieros dentro del contrato.

- **Componente jurídico**

Estructura legal:

Contrato de concesión regulado por la ley de contratación estatal, con pliegos, supervisión, interventoría y responsabilidad contractual bien definidos.

Cumplimiento jurídico:

La obra se ejecutó conforme a los acuerdos contractuales y normativos vigentes en Colombia, sin reportes de demandas, sanciones o investigaciones legales de relevancia pública por el viaducto mismo.

Contrato bajo Ley 1508 de 2012 (APP)

Contrato fallido:

Unión Temporal Centros Poblados

Contrato 1043 de 2020

La Unión Temporal Centros Poblados fue un consorcio empresarial colombiano formado para ejecutar el Contrato de Conectividad 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Este proyecto buscaba llevar internet gratuito a escuelas rurales, pero se convirtió en uno de los mayores escándalos de contratación pública del país por “presunto” fraude y corrupción.

En 2021, investigaciones periodísticas y oficiales revelaron que la Unión Temporal había presentado garantías bancarias falsas para asegurar la adjudicación. El Ministerio TIC declaró la caducidad del contrato y ordenó recuperar los recursos entregados como anticipo (más de 70.000 millones de pesos). El caso derivó en investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.

- Componente técnico

Objetivo técnico:

Instalación de infraestructura de conectividad (antenas, redes satelitales y cableadas) en zonas rurales apartadas.

Fallos técnicos:

No se instalaron los puntos de conectividad prometidos, no se cumplió con el cronograma, no se evidenció avance real proporcional a los anticipos girados.

Resultados:

Incumplimiento técnico del objeto contractual.

- Componente administrativo

Fallas detectadas:

Deficiente verificación de la autenticidad de pólizas y garantías, falta de control previo antes de girar anticipo de \$70.000 millones, evaluación inadecuada del proponente.

Resultado:

La Contraloría General de la República señaló graves fallas en supervisión y control.

El contrato fue declarado en caducidad.

- Componente financiero

Costo del proyecto:

Aproximadamente \$1,07 billones COP.

Anticipo girado:

\$70.000 millones COP.

Problemas financieros:

Garantía bancaria falsa, pérdida inicial de recursos públicos, procesos de recuperación mediante embargos y acciones judiciales.

- Componente jurídico

Este caso derivó en:

Proceso penal contra empresarios y funcionarios, captura y extradición de implicados, declaratoria de caducidad contractual, inhabilidades para contratar con el Estado, proceso disciplinario en la Procuraduría.

Incluso se convirtió en uno de los mayores escándalos de contratación pública del gobierno 2018-2022.

Resultado jurídico: múltiples investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

Fuentes:

<https://colombiacheck.com/chequeos/viaducto-el-gran-manglar-no-es-una-obra-del-gobierno-pe-tro-como-dan-entender-en-redes?>

<https://aniscopio.ani.gov.co/reportes/carreteros/proyectoDetalle/11>

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/predial_02449520191028174118.pdf?

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-19-1611882>

<https://www.evaluamos.com/pdf/MINUTACONTRATOAPORTEREGIONB1043-2020VF.pdf?>

<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/178445:El-Ministerio-de-las-Tecnologias-de-la-Informacion-y-las-Comunicaciones-informa-sobre-el-contrato-1043-de-2020-de-la-Uni3n-Temporal-Centros-Poblados>